

עין משפט ונר מצוה

קבט א מיי פ"ח מה' אסות הלכ' יח טוש"ע אה"ע ס' ג סעף טו:

א ב מיי פ"ח מה' אסות הלכ' ז ופט"ו הלכ' ג סמג עשין מח טוש"ע שס ס' יו סעף ז:

ג ב מיי פ"י שס הלכ' יא סמג שס טוש"ע שס ס' יח סעף ו:

ג ד מיי פ"ח שס הלכ' ט ופי"ב שס הל' ח סמג שס טוש"ע שס ס' יו סעף ט:

ד ה מיי פט"ו שס הל' ג סמג שס טוש"ע שס סעף ז:

ה ו מיי פ"ח שס הל' כח טוש"ע שס ס' גג סעף י:

ו ז מיי פ"ד שס הלכ' ח ט ופט"ו הלכ' יד' סמג לאוין פא טוש"ע שס סימן טו סעף ג וסי' ט סעף יז|:

ז ח מיי פ"ח שס הלכ' א טוש"ע שס סימן גג סעף יא:

ח ט מיי פכ"ד שס הל' טו סמג עשין מח טוש"ע שס סימן קטו סעף ד ה:

תוספות רי"ד

את עצמו פי' והגובר בא לשכנו על ערכו הקצוב לו בפרשה לפי שניו אין לו לגובר לא בכסות אשתו ולא בכסות בניו ולא בצבע שצבען לשמן ולא בסנדלים חדשים שלקח לשמן פי' אע"פ שלא לבשם עדיין כיון שלקח או צבען לשמן קנו אותם במתנה אילמא אין שמין לכסות אשה כשמואל א"ל רבא לרי"ג וכי מאחר דתנן מהני כותיה דשמואל אמאי ה"ל כותיה דרב א"ל לכעורה כשמואל נקטה. פי' לאדם כיצור שאינו מענין ומדקדק לפום הירטא וראה לו כשמואל ס"ל דעירובין אבל כי מצינא ביה שפיר ה"ל רבב מ"ט כי אקנו פי' אדעתא למיקם קמיה פי' ומתקבץ בהן לפיכך אין לו בכסות אשתו וכו'. אדעתא למשקל ומיפק לא אקני לה. פי' כגון אלמנה שהולכת ונשאת לאחר: כלתי' דר' אלישוב הוה תבעה כתובה יומימי הות ממטיא לה לכי"ד א"ל זילא מילתא דחזילי הכי לבישתתו וביסיתתוהו לכלוהו אתו למקיה דרבינא א"ל ה"ל כותיה דרב דאמר אלמנה שמין מה שעליה: ההוא דאמר דנוביא לברת פי' שכ"מ היה וצוה שיתנו מכסיו דנוביא לבתו והי' קצובים להון בני דנוביא כמה מלובישים כמה קשרי הראש וזה דנוביא פי' שבשעת צוואה היתה הדנוביא נקחת במאחים ועכשיו נקחו במנה: אר"א ב"א פורגא לימתי. פי' הרווח ואע"ג דא"ל כי אמר אביה למיכת לה דנוביא מידע דרובמאן מובטא ומאתן וזי שבק לה השתא נמי כי לו שיתנו לא מאתן וזוי אפי' ל"ל אלא דנוביא הנקחת במנה וז"ה נמי אם הוקרה הדנוביא שחיבים לקנות לה היקרים כפי מה שמכרים עכשיו: ההוא

נדר: נערה שנתפתתה פרק רביעי כתובות

ארבע מאה זוזי מן חמרא לברתא. וא"ז דפסקר התקבל (גיטין דף סה:): גצי גניבא יולא בקולר הוה כי נפק אמר הבו ארבע מאה זוזי לרבי אבינא מחמרא דהרפניא וקאמר התם (דף סו.) דלא קנה רבי אבינא דחמרא לא קאמר דמי חמרא לא קאמר אלא מחמרא קאמר ואין סביר לחלק בין מחמרא למן חמרא ויש לומר דהתם נמי מסיק מחמרא לייפות את כחו: **דנייחד** לא **ארעא** לבוונה. אע"ג דלעיל (נב:) נתחרט ר' יוחנן על מה שהשילן ענה הכא אין גנאי כיון דדעתה תלוי אס תרנא לקבל: **למוזנות** ריבה לא **מוזנות** בו'. מימה דפ' המקבל (ב"מ דף קד:) מסיק דלא שגא אמר לכתובתה ל"ש אמר ככתובתה ארבע מאה זוזי דליתין מאתן גצי הבו לה ארבע מאה זוזי לצרת ויש לומר דהכא דווקא לפי שהיא מוחזקת במוזנות אמרינן למוזנות ריבה לה מוזנות אבל התם אין הצת מוחזקת אי נמי התם לא הוה ליה למימר אלא הבו לה ארבע מאה זוזי ומדקאמר לכתובתה משמע דעס של צעל קאמר דליהוי ארבע מאה זוזי אבל הכא דנריך לפרש למוזנות יש לחלק: ‏

‏ הדרן עלך נערה

אף על פי. אם רצה להוסיף אפי' מאה מנה מוסיף. מימה

דעכשיו נהגו שכותב חתן לכלה מאה ליטרין אע"פ שאין לו שזה פרוטה דצלמנא כשיש לו הוא משעבד נכסיו לזה החזו והואיל ונמחייב אפילו נאצרו אלו הנכסים וקנה אחריסם הם משמעבדים אע"פ שאין אדם מקנה דבר שלא צא לעולם מ"מ אדם משעבד דבר שלא צא לעולם כיוון דכתב דועמית אנא למיקני כדאמרינן במי שמת (ב"צ קט.) ושם) אבל אותו שאין לו היאך ישמעבד נכסיו שיקנה אחרי כן כיון שלא נתחייב לה היינו דבר שלא צא לעולם ושאל ר"י לרבי אליהו והשיב לו דמצינו כענין זה בפרק השוכר את הפועלים (ב"מ דף גז. ושם) דמינא מתנה שומר חנם להיות כשאל ופרין בתנאי דצדירים ומשני בשקנו מידו משמע צכל ענין אע"פ שאין מקנה לו שום נכסים אלא שמשעבד גופו לזה החזו מעתה

ולכשיהיו לו נכסים חל שעצודו מעתה ואין זה קנין דברים צעלמא דקנין דברים לא הוי אלא כהיא דריש צבא צבא' (דף ג.) שקנו מידם לחלוק חצר שאין זה דין חלוקה אבל מה שמשעבד גופו להנמחייב לדבר זה משמעבד ואין זה קנין דברים צעלמא וי"מ דכיון דכותב סתמא שיהיו כל נכסיו אחראין למה לא נתחייב הרי הודה שיש לו נכסים ואע"פ שאנו יודעים שאין לו הודאת צעל דין כמאה עדים דמי ומטעם זה אור"ת שכותבין בהרשאות והקינתי לו ארבע אמות קרקע צחרי אע"פ שאנו יודעים שאין לו קרקע כיון דמודה שיש לו הודאת צעל דין כמאה עדים דמי: **למורדת**. אליצא דר' יוסי לא אינטריך דאפי' לא הוי תנאי כתובה פומת לה דהא אמר לקמן צמתינ' לעולם פומת והולך שאס נפלה לה ירושה ממוקם אחר חוזר וגובה ממנה אלא לרצנן אינטריך שאינו פומת אלא כתובה דתוספת נמי ככתובה: **ולפוגמת**. אינטריך דאס פגמה כתובתה לא תגבה גס התוספת אלא צצצועה אפי' היתה הכתובה צשטר אחד והתוספת צשטר אחר: **ולתובעת**. פירש בקונטרס שאס תצעה תוספת שאין לה מוזנות ולא יתכן פירושו אליצא דרצנן דאמרי לקמן

בפרק אלמנה (דף לו:) משכנה או נתנה מקצת כתובתה יש לה מוזנות אלא יש לפרש ולתובעת שאס תצעה מנה מאחים ושיירה תוספת דיש לה מוזנות כיון דתנאי כתובה ככתובה הרי לא תצעה כי אס מקצת כתובה: **ולעוברת** ע" דר. דהואיל והפסידה כתובתה הפסידה נמי תוספת ואף על גב דצממאלנת ושניה ואילונית אין להן כתובה ויש להן תוספת התם היינו טעמא דמתחלה כשכתב תוספת לאו אדעתא דכתובה כתב לה דהא יודע שאין לממאלנת ושניה וצעלמא הלכך תוספת דכתב לה מתנה צעלמא כתב לה ולא שייכא לכתובה כלל ואילוניות נמי תוספת דכתב לה מתנה צעלמא מחמת חיצת לילה הראשונה ואפילו תמנא איילונית הואיל ולא פירש אבל הכתובה עצמה הואיל ואינה תלויה בצמיצתו אין דעמו לכותבה אלא כמו שחיצבוו חכמים אס אינה איילונית

נדר: נערה שנתפתתה פרק רביעי כתובות

ארבע מאה זוזי מן חמרא. משמע אותו יין יהא משועבד לכך אבל היין עצמו לא אמר ליתן לה כדמיו של יום הלאוהא: **מפסדה מוזני**. מרצה לאכול: **דנייחד** לה. צלוות שכיז מרע וצעדים אולי תקבל עליה דאפי' גצי כתובה תנן

(פאה פ"ג מ"ו) הכותב כל נכסיו לצניו וכתב לאשתו קרקע כל שהוא אצדה כתובתה רבי יוסי אומר אס קבלה עליה אע"פ שלא כתב לה. לישנא אחרניא דהוי ליה כמחלק נכסיו על פיו ונתן שאר הנכסים לצניו והוה להו משעבדי * ואין הצנות והאשה ניזונות ממשעבדי: **כל שכן שריצה** לה מוזנות. אס אמר קרקע זו למוזומיך אין זה אלא אס לא יתנו לך מוזנות מרווחים אלא מלומנמס טלי קרקע זו להעדפה דאי לשעבדה למוזומיה הרי כל נכסיו משועבדים לך: **שכנגדי**. אטש עכרכי ורואי לחלוק עלי: **במוזות**. צחזו מוזנות שיש לך עלי משמע שזו תהא פרעון לך: ‏

‏ הדרן עלך נערה

אף על פי. אס רלס. בגמרא פריך פשיטא: **שלא תפס** לה. תוספת דמדעתו אלא על מנת לכונסה: **והיא כותפ**. אע"פ שלא תקבלה מוחלת וכותפת צלשון שוכר: **גב' רלס** לפסוד לא קפני. אי תנא לכתוב לא הוה שמעינן מינה שיהיה התוספת קרוי כתובה אלא כמתנה מדעתו ואין שס כתובה עליו השתא דתנן להוסיף משמע נוסף על הכתובה שתקנו חכמים ושס כתובה עליו גס הוא מסייע ליה כו': **סנאי כתובה**. תוספת שהוא מתנה להוסיף לה וכן מוזנות וכל הנך דתנן צפרקין דלעיל: **למודם ולמוחלת**. מוכרת כתובתה או מוחלת כתובתה ממלה ומכרה את הכל לפי שהכל קרוי כתובה ולא אמרינן לא מיקרי כתובה אלא מנה מאחים: **למודם**. דתנן צפרקין (לקמן סג.) המורדת על צעלה פומת לה מכתובתה כו' עד מתי הוא פומת עד כנגד כתובתה לא תימא כנגד מנה מאחים לחודייהו אלא אף התוספת פומתין והולכין: **ולפוגמת**. צפרק הכותב (לקמן פו.) מן הפוגמת כתובתה לא תפרע אלא צצצועה אס פגמה תוספת נמי שאמרה לשס פרעון

התוספות התקבלתי דינר אף זו פוגמת כתובתה היא ואס טוען צעלה התקבלת כל כתובתיך לא תפרע אלא צצצועה: **לפוגעת**. שאמרו חכמים התוצעת כתובתה צצ"ד אין לה מוזנות תוצעת תוספת נמי אין לה מוזנות: **עוצרם על דת**. צפרק המדיר (לקמן עב.) שאמרו עליה תנא שלא ככתובה לא תימא כתובת מנה מאחים אבל תוספת מתנה צעלמא הוא לא הפסידה: ‏

‏ לשבח

התוספות התקבלתי דינר אף זו פוגמת כתובתה פומת לה דהא אמר לקמן צמתינ' לעולם פומת והולך נמי ככתובה: **ולפוגמת**. אינטריך דאס פגמה כתובתה לא תגבה גס התוספת אלא צצצועה אפי' היתה הכתובה צשטר אחד והתוספת צשטר אחר: **ולתובעת**. פירש בקונטרס שאס תצעה תוספת שאין לה מוזנות ולא יתכן פירושו אליצא דרצנן דאמרי לקמן בפרק אלמנה (דף לו:) משכנה או נתנה מקצת כתובתה יש לה מוזנות אלא יש לפרש ולתובעת שאס תצעה מנה מאחים ושיירה תוספת דיש לה מוזנות כיון דתנאי כתובה ככתובה הרי לא תצעה כי אס מקצת כתובה: **ולעוברת** ע" דר. דהואיל והפסידה כתובתה הפסידה נמי תוספת ואף על גב דצממאלנת ושניה ואילונית אין להן כתובה ויש להן תוספת התם היינו טעמא דמתחלה כשכתב תוספת לאו אדעתא דכתובה כתב לה דהא יודע שאין לממאלנת ושניה וצעלמא הלכך תוספת דכתב לה מתנה צעלמא כתב לה ולא שייכא לכתובה כלל ואילוניות נמי תוספת דכתב לה מתנה צעלמא מחמת חיצת לילה הראשונה ואפילו תמנא איילונית הואיל ולא פירש אבל הכתובה עצמה הואיל ואינה תלויה בצמיצתו אין דעמו לכותבה אלא כמו שחיצבוו חכמים אס אינה איילונית

אבל עוצרת על דת דמעיקרא תוספת אדעתא דכתובה כתב לה כשקנסוה ככתובה קנסוה גס כתוספת:

‏ ולשבח

מסורת הש"ס

א) [לקמן פד:]: (ג) לעיל מז. לקמן פט: ב"מ ז:;
ג) לעיל נה., (ד) [פסחים פב. וש"י,] (ה) גירסת רש"י, ו) [לקמן קד:];
ז) [וש"י מוסי' ב"ק קד: ד"ה אגב ומוס' ב"ב מד: ד"ה דלא], ח) [אבל אס הכל צשטר אי' אפי' אין תנאי כתובה ככתובה נצבעת על הכל דהא צפוגס שאר שטרות נמי אינא צצצועה. ת"י],

גליון הש"ס

רש"י ד"ה דנייחד תל וכו' ואין הבנות והאשה ניזונות מפשעבדי. עיין לעיל דף מט ע"ב ש"י דר"ה מיצטעל ו"ע:

מוסף רש"י

שכנגדי. שקל כמותי (לקמן טז.).

הדרן עלך נערה שנתפתתה

גובה את הכל. בין כתובה של תנאי צ"ד דהיינו מנה לאלמנה וממתיס לנפלה, בין תוספת (ב"מ יז:).

תוספות רי"ד

אע"פ שאמרו בתולה גובה מאחים ואלמנה מנה אס רצה להוסיף אפילו מאה מנה יוסיף בתאלמנה או נתגרשה בין מן האירוסין בין מן הנשואין גובה את הכל ראב"ע אומר מן הנשואין גובה את האירוסין וכו' יאכא דקדים וכו' לה תוספת מן האירוסין ופי"ה אמר ת"ק וגובה את הכל דכיון דכתב לה הכל לפי תנאו והא דאוקימנא בעיל ה"ל א' זה וא' זה מן הנשואין ה"מ לטרוך לקוחות מומן נשואין שלא כתב לה אחירותא אלא משעת חופה ואילך אבל מן המחזורין גובה אף מן האירוסין ור"א פליג ואמר דמן האירוסין לא גביא אלא מנה מאחים ולא תוספת שלא כתב לה תוספת מן האירוסין אלא ע"מ לכונסה וזה שכתב לה מן האירוסין כדי להבטיחה שכן הוא עתיד להוסיף לה אבל מנה מאחים גביא בין אם נאמר שיש כתובה לאירוסה בתנאי ב"ד ע"ג דלא כתב לה בין אם נאמר דרקא שכתב לה שאין לומוז שם לא כתב לה אלא ע"מ לכונסה שהדבר ידוע שאם יכניסנה לי לה מנה מאחים ולמה כתב לה מקודם לכן אילולי שתגבה לכן כמה יוסיף לה אם יכנס: פשיטא פי' ובמאי דתנן בפ"ק ב"ד של כהנים היו גובין לכתובה ד' מאות וזו ולא מיתור בידם חכמים לא אמרינן פשיטא שזן היו כתובין לכתולה ד' מאות וזו הווא נראה שמוסיפים על דברי חכמים ואורכה הי' ראוי למחות בידן אבל זה שאינו כותב לכתולה אלא מאחים כדברי חכמים אם ורצה להוסיף משלו פשיטא שהוא יכול להוסיף מ"ד קריותא הוא דעבדי רבנן שלא לבייש את מי שאין לו קמ"ל. פי' מנה מאחים אין טפי לא שלא לבייש את מי שאין לו להוסיף קמ"ל אם רוצה להוסיף וכו': דעה לכתוב לא קתני אלא רצה להוסיף. פי' אי הוי תני לכתוב לא הוה שמעי' מינה שתהא התוס' קרויה כתובה אלא במתנה מדעתו ואין שם כתובה עליו השתא דתנא להוסיף משמע נוספת על הכתובה שתקנו חכמים ושם כתובה עליו גס הוא. מסייע ליה לר"א דאמר ר"א תנאי כתובה. פי' התוס' בכתובה דמי פי' דכי היכי דאמרת לעיל לא כתב לכתולה מאחים ולא למנה מנה חייב תוספת נמי כיון דאמר הכי וזכי אוסיף לה אע"פ שלא כתב לה חייב.